

[23] [통보] 사항

1. 제 목 : 철도용지 무상귀속 재협의 필요
2. 조치부서 : ○○지역본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

○○지역본부에서는 ㉠㉠북도고시 제2016-***호(2016. **. *.)로 지구지정 변경(3차), 개발계획 변경(3차) 및 실시계획 변경(2차) 승인 고시된 ■■■■■권택지 개발사업에 추가 편입된 국유지(■■■■부, 관리기관 : ∑∑∑∑시설공단) ○○▲▲시 ㄱ동 446-7 등 15필지(이하 ‘해당토지’라 한다.)에 대하여 아래 [표 49]와 같이 매매계약체결을 준비³⁶⁾ 중에 있다.

[표 49] 해당토지 내역

번호	소 재 지	지번	지목	면적(㎡)	관리기관	협의요청 금액(원)
1	○○ ▲▲시 ㄱ동	446-7	철	8	∑∑∑∑시설공단	1,680,000
2	○○ ▲▲시 ㄱ동	446-8	철	89	∑∑∑∑시설공단	18,690,000
3	○○ ▲▲시 ㄱ동	446-9	철	347	∑∑∑∑시설공단	72,870,000
4	○○ ▲▲시 ㄱ동	447-6	답	144	∑∑∑∑시설공단	30,240,000
5	○○ ▲▲시 ㄱ동	473-7	철	26	∑∑∑∑시설공단	546,000
6	○○ ▲▲시 ㄱ동	473-8	철	99	∑∑∑∑시설공단	20,790,000
7	○○ ▲▲시 ㄱ동	473-10	철	55	∑∑∑∑시설공단	11,550,000
8	○○ ▲▲시 ㄱ동	473-11	철	62	∑∑∑∑시설공단	13,020,000
9	○○ ▲▲시 ㄱ동	474-17	철	450	∑∑∑∑시설공단	94,500,000
10	○○ ▲▲시 ㄱ동	474-18	철	22	∑∑∑∑시설공단	4,620,000
11	○○ ▲▲시 ㄱ동	474-19	철	28	∑∑∑∑시설공단	5,880,000
12	○○ ▲▲시 ㄱ동	477-16	철	264	∑∑∑∑시설공단	55,440,000
13	○○ ▲▲시 ㄱ동	477-17	철	127	∑∑∑∑시설공단	26,670,000
14	○○ ▲▲시 ㄱ동	494-51	철	62	∑∑∑∑시설공단	13,020,000
15	○○ ▲▲시 ㄱ동	495-7	철	25	∑∑∑∑시설공단	5,250,000
계				1,808		374,766,000

자료 : ○○지역본부 제출자료 재구성

36) 2017. 8. 11. 손실보상협의 요청(LH → ∑∑∑∑시설공단) / 2017. 10. 27. 용도폐지 승인 후 협의 회신(∑∑∑∑시설공단 → LH)

「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」(이하 “국토계획법”이라 한다) 제63조 및 제99조, 「특별법상 국유재산 무상귀속 관련 처리지침」(2009. 12. 29. □□□□부) 등에 따르면 개발행위허가를 받은 사업시행자(행정청)가 기존의 공공시설을 대체하는 공공시설을 설치하는 경우 「국유재산법」에도 불구하고 실시계획인가일 현재 관리청이 공용폐지를 하지 아니하고 행정재산으로 제공·관리하고 있는 종래의 공공시설(도로, 철도 등)은 개발행위허가를 받은 자에게 무상으로 귀속한다고 규정되어 있으며,

○○원에서는 구 ●●●●부의 유권해석(2013. 1. 2.)³⁷⁾에 따라 국토계획법이 「국유재산법」의 특별법이므로 철도부지는 특별회계 여부와 관련 없이 종래의 공공시설에 해당하므로 무상귀속하여야 한다고 판단하고 있다.³⁸⁾

또한 「공공시설 귀속 관련 업무처리요령」³⁹⁾에 따르면 공공시설에 해당되면 신·구시설이 같은 종류의 시설이 아니라도 무상귀속 또는 무상양여 처리하도록 하고 있다.

한편, 해당토지는 2008. 6. 27. 사용승인된 ▽▽역사(철도역사) 부지⁴⁰⁾로서 국토계획법 제2조 제13호에 따른 공공시설에 해당되며, 실시계획인가일(2009. 12. 14.) 및 실시계획 변경(2차, 2016. 12. 8.) 당시 관리청(ΣΣΣΣ시설공단)이 공용폐지를 하지 아니하고 행정재산으로 제공·관리하고 있는 종래의 공공시설에 해당하여 무상귀속 대상이다.

37) 교통시설특별회계 재산으로 분류되어있더라도 종래의 공공시설에 해당된다면 무상귀속 대상에 포함됨
(구 ●●●●부 <△△△△과-2013. 1. 2.)

38) ‘기관 간 업무협조 실태’ 특정감사, 2013. 4. 25. 감사위원회 의결

39) □□□□부 <△△△△과-9854 (2015. 10. 16.) 3-3

40) 건물 등기부등본, 건축물 대장 등 참고

그런데도 위 본부에서는 관리기관과 별도의 무상귀속 직접 협의 없이 국가기관이 다른 국가기관의 국유재산을 사용할 경우에는 국유재산법 제17조⁴¹⁾에 따라 상이한 회계간에는 유상취득이 원칙이라는 관리기관의 통보⁴²⁾에 의거 유상취득하기로 결정하고 해당토지에 대하여 감정평가 실시 및 손실보상 협의 요청⁴³⁾하였으며, 이에 따라 ΣΣΣΣ시설공단에서는 해당토지에 대해 용도폐지를 진행 중에 있다.

따라서 해당토지가 무상귀속 대상임에도 유상매입을 추진함으로써 불필요한 보상비 지급을 초래할 우려가 있다.

5. 조치할 사항

○○지역본부장은

■ ■ ■ ■ ■ 권 택지개발사업지구내 추가편입된 ▽ ▽ 역사 부지에 대하여 무상 귀속 협의를 재추진토록 하고, 협의 불성립으로 유상취득하는 경우 이의유보하고 ‘부당이득 반환의 소’ 제기 방안 등을 검토·추진하시기 바랍니다(통보).

41) 제17조(유상 관리전환 등) 국유재산을 관리전환하거나 서로 다른 회계·기금 간에 그 사용을 하도록 하는 경우에는 유상으로 하여야 한다.

42) ㉠북도의 무상귀속 등 협의 요청(▣▣▣▣과-12140(2016. 9. 13.))에 대하여 ΣΣΣΣ시설공단에 서 회신(▣▣▣▣처-6616(2016. 10. 10.))함

43) ○○♂♂관리부-2006(2017. 8. 11.)